

1501263-84.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) Ademais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São centenas de porções de quatro tipos de droga, o que, por si só, já afastaria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501263-84.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501263-84.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143662/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 18155798 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 298/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2143662 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

BRUNO CAVALHEIRO DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de BRUNO CAVALHEIRO DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 26 de maio de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Padre Anacleto Pedro Camargo, 65, Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, o réu guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) invólucros e 17 (dezessete) microtubos de maconha, com peso líquido total de 40,9 gramas; 11 (onze) invólucros de cocaína, com peso líquido de 5,9 gramas; 117 (cento

e dezessete) eppendorfs de crack, com peso líquido de 15,2 gramas; e 1 (um) microtubo com compridos ainda a ser identificados, com peso líquido de 1,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, BRUNO resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as guardava na ocasião dos fatos, dentro de uma frasqueira marrom com detalhes em desenhos de lâmpadas.

1.2.) O denunciado, então, estava comercializando drogas quando avistou a aproximação de policiais civis, por isso tentou se evadir, mas foi alcançado e abordado.

1.3.) Em revista pessoal nada foi encontrado, no entanto, ao retornarem para o local no qual foi avistado, foram localizadas as drogas citadas dentro da frasqueira, que estava escondida em uma moita.

1.4.) Em seu interrogatório, BRUNO confessou a posse da droga e sua comercialização, afirmando que traficava há cerca de 10 dias no local dos fatos.

1.5.) Tendo em vista a variedade e quantidade das substâncias encontradas, sua forma de acondicionamento em porções individuais, o local conhecido como ponto de tráfico de drogas, verifica-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.04/05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.09/10) e o laudo de constatação (fls.26/29).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.87/90, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack.

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.98/100), mas a decisão de fls.104/106 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.136/137).

5.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva aduzindo residir em Barueri e que recebeu uma proposta para traficar no local dos fatos há dez dias. Acrescentou ser depressivo e ter usado os entorpecentes junto com seus medicamentos (fls.135).

6.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal em razão da elevada reprovabilidade da conduta dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas a atenuação pela confissão, bem como sustentou o afastamento do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado, defendeu a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e requereu o perdimento dos produtos e instrumentos do crime (fls.147/154).

7.) O réu, por sua vez, pugnou pela absolvição por não ter o réu concorrido para a infração penal e ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o direito de apelar em liberdade (fls.158/164).

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) invólucros e 17 (dezesete) microtubos de maconha, com peso líquido total de 40,9 gramas; 11 (onze) invólucros de cocaína, com peso líquido de 5,9 gramas; 117 (cento e dezesete) eppendorfs de crack, com peso líquido de 15,2 gramas; e 1 (um) microtubo com compridos ainda a ser identificados, com peso líquido de 1,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04/05), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.09/10), pelo laudo de constatação (fls.26/29), pelo laudo toxicológico definitivo, acostado às fls.87/90, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha, cocaína e crack, a par da prova oral produzida.

11.) A autoria é inconteste. Vejamos.

11.1.) Luiz Vinicius, policial civil, ouvido às fls.137, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, o qual é conhecido como ponto de tráfico, tendo o réu, ao avistar a presença da viatura, dispensado algo no mato evadindo-se em seguida. Pouco a frente, o réu foi abordado sendo constatado que o item por ele dispensado se trata de entorpecentes. Acrescentou que o réu confessou informalmente a traficância no local. Nesta toada, temos o depoimento de Neuri, também policial civil, ouvido às fls.136, tendo este acrescentado que o réu havia dispensado uma pochete com entorpecentes.

11.1.1.) Consigne-se que o depoimento de policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito."

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) Ademais, a forma de acondicionamento das drogas (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São centenas de porções de quatro tipos de droga, o que, por si só, já afastaria o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários por um longo período.

13.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, sendo primário e não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa (alegou que passava por problemas com depressão e que em razão da mistura dos medicamentos com o uso de entorpecentes aceitou traficar no local, o que estava fazendo há 10 dias) ou que integrasse organização criminosa.

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu BRUNO CAVALHEIRO DE SOUZA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena e, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, pelas mais de 100 porções de drogas apreendidas, entre maconha, cocaína e crack, aumento a pena em 01 ano e 100 dias-multa, fixando-a em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, estes no mínimo legal ante a situação financeira do réu.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

17.) Agravantes e atenuantes: em razão da confissão, atenuo a pena base em 1/6, recolocando-a no mínimo legal.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em 2/3, pois assim o faço quando, pois assim o faço quando as circunstâncias são favoráveis e há confissão plena, fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena total do réu BRUNO CAVALHEIRO DE SOUSA em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitivas.

20.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante da pena fixada.

21.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

21.1.) Deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes definidos na execução; além de pagar mais 167 dias-multa como penas restritivas de direitos.

22.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que foi solto no decorrer do processo.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA